

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1407/2538

บริษัท ภาณุมาศ (1979) จำกัด
นาย ศาลติ อัจจิมากร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 640, มาตรา 1336, มาตรา 1375

โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินพิพาทรายการที่1ถึงที่4จึงมีสิทธิติดตามเอาคืนจากจำเลยได้ ทรัพย์สินพิพาทรายการที่5ไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทก์แต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นที่โจทก์ขอยืมมาแล้วให้ ท.ยืมไปอีกต่อหนึ่งดังนี้ถือว่าโจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิครอบครองในทรัพย์สินพิพาทรายการนี้เมื่อทรัพย์สินพิพาทรายการนี้ไปตกอยู่กับจำเลยโดยจำเลยไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของโจทก์ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินรายการนี้ย่อมมีสิทธิติดตามเอาคืนจากจำเลยผู้ไม่มีสิทธิยึดถือไว้ได้

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ส่งมอบ ทรัพย์สิน 5 รายการ แก่ โจทก์ถ้า ไม่ได้ให้ ใช้ ราคา เป็น เงิน 2,910,000 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ให้การ และ แก้ไข คำให้การ ว่า ทรัพย์สินพิพาท ตาม ฟ้อง เป็นของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุมาศ แต่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุมาศ ได้ ละทิ้ง มา ตั้งแต่ ปี 2522 ไม่ปรากฏ ว่า โจทก์ ได้รับ ทรัพย์สินพิพาทมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุมาศ โจทก์ จึง ไม่ใช่ เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย คืน ทรัพย์ ตาม ฟ้อง รายการ ที่ 1 ถึง ที่ 4 แก่ โจทก์ หาก คืน ไม่ได้ ให้ ใช้ ราคา เป็น เงิน 1,105,000 บาทพร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่าจะ คืน หรือ ใช้ ราคา เสร็จ

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ และ จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พัง ยุติ ได้ใน เบื้องต้น ว่า ทรัพย์ 5 รายการ ตาม ฟ้อง อยู่ ใน ความ ครอบครอง ของจำเลย โดย ทรัพย์ รายการ ที่ 5 คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็น ทรัพย์ของ บุคคลอื่น ที่ โจทก์ ขอ ยืม มา คดี มี ข้อ วินิจฉัย ตาม ฎีกา จำเลย ว่าโจทก์ เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์พิพาท รายการ ที่ 1 ถึง ที่ 4หรือไม่ พยานโจทก์ คือ นาย เชิดชาย ภาณุมาศมณฑล ซึ่ง เป็น กรรมการ ผู้จัดการ ของ โจทก์ เบิกความ ว่า ทรัพย์พิพาท รายการ ที่ 1 ถึง ที่ 4โจทก์ ซื้อ มาจาก บริษัท เมอร์คอน จำกัด ใน ขณะที่ โจทก์ ยัง มี ฐานะ เป็น หุ่น ส่วน จำกัด ตาม สัญญาซื้อขาย เอกสาร หมายเลข จ. 3 ครั้น เมื่อโจทก์ จดทะเบียน เลิก ห้างหุ้นส่วน และ มา จดทะเบียน เปลี่ยน ฐานะ มา เป็นบริษัท จำกัด แล้ว จึง ได้ จด ทะเบียน โอน ทรัพย์พิพาท รายการ ที่ 1 ถึงที่ 4 มา เป็น ของ บริษัท โจทก์ ตาม สำเนา เอกสาร แบนท่าย หนังสือ รับรองเอกสาร หมายเลข จ. 2 ข้อ 3(1) โดย โจทก์ มี นาย สมพล สุขพันธ์พงศ์ มา เบิกความ สนับสนุน ความ ข้อ นี้ ได้ความ ต้อง กัน และ ยัง ได้ความ จากคำเบิกความ ของ นาย เชิดชาย ต่อไป อีก ว่า ต่อมา ประมาณ ปี 2528นาย ทองเจือ บุญยัง ซึ่ง เคย เป็น ลูกจ้าง ของ โจทก์ได้ มา ขอ ยืม ทรัพย์ พิพาท ทั้ง ห้า รายการ ตาม ฟ้อง ไป ใช้ ใน การ สร้าง ถนน ภายใน สนามบิน และ ถนน ของ เทศบาล ที่ จังหวัด พิษณุโลก แล้ว ไม่ส่ง คืน โจทก์ได้ ไป แจ้งความ

กล่าวหา ว่า นาย ทองเจือ กระทำ ความผิด ฐาน ยักยอก ทรัพย์สินพิพาท ทั้ง ห้า รายการ ดังกล่าว และ สืบทราบ ใน ภายหลัง ว่า ทรัพย์สินพิพาท อยู่ใน ความครอบครอง ของ จำเลย ที่ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ โดย โจทก์ มี นาวาโท สำเร็จ สังขศิลา ผู้ ไป แจ้งความ และ ร้อยตำรวจโท เจตนา คุ่มวงศ์ ผู้ ไป ตาม ยึด ทรัพย์สิน พิพาท มา เบิกความ สนับสนุน ความ ข้อ นี้ ได้ความ สอดคล้อง ต้อง กัน ส่วน ฝ่าย จำเลย ได้ความ จาก คำเบิกความ ของจำเลย ว่า ทรัพย์สินพิพาท เป็น ของ นาย ทองเจือ ที่ ได้ กรรมสิทธิ์ มา โดย การ ครอบครอง แล้ว นำ มา ขาย ให้ แก่ นาย ถนอม เนียมศิริ แล้ว นาย ถนอม นำ มา ขาย ให้ แก่ จำเลย อีก ต่อ หนึ่ง จำเลย คง มี แต่ นาย ถนอมและนายสุธี อุบลเจริญ เท่านั้น มา เบิกความ สนับสนุน แต่ ก็ ได้ความ จาก คำเบิกความ ของ พยาน จำเลย ทั้ง สอง ปาก นี้ เพียง ว่า นาย ถนอม ซื้อ ทรัพย์สินพิพาท มาจาก นาย ทองเจือ เท่านั้น ส่วน นาย ทองเจือ จะ ได้ ทรัพย์สินพิพาท มา ใน ลักษณะ อย่างไร ไม่ได้ ความ ชัดเจน เพราะ จำเลย ไม่สามารถ นำนาย ทองเจือ มา เป็น พยาน เบิกความ ดังนี้ พยานหลักฐาน โจทก์ มี น้ำหนัก น่า เชื่อ ถือ ดีกว่า พยานหลักฐาน จำเลย กรณี พัง ไม่ได้ ว่า นาย ทองเจือ ได้ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินพิพาท โดย การ ครอบครอง ดัง ที่ จำเลย นำสืบ แต่ฟังได้ ว่า นาย ทองเจือ ขอ ยืม ทรัพย์สินพิพาท ทั้ง 5 รายการ ไป แล้ว ไม่ส่ง คืน โจทก์ ดัง ที่ โจทก์ นำสืบ เมื่อ นาย ทองเจือ ไม่ใช่ เจ้าของ กรรมสิทธิ์ จึง ไม่มี สิทธิ เอา ทรัพย์สินพิพาท ทั้ง 5 รายการ ไป ขาย ให้ แก่นาย ถนอม จำเลย ซื้อ ทรัพย์สินพิพาท ดังกล่าว มาจาก นาย ถนอม อีก ต่อ หนึ่ง ย่อม ไม่ได้ กรรมสิทธิ์ ใน ทรัพย์สินพิพาท เช่นกัน เพราะ ผู้รับโอน ย่อม ไม่มี สิทธิ ดีกว่า ผู้โอน เมื่อ กรณี ฟังได้ ดังนี้ ปัญหา ที่ ว่า จำเลยซื้อ ทรัพย์สินพิพาท ทั้ง 5 รายการ ไว้ โดยสุจริต และ เสีย ค่าตอบแทน หรือไม่จึง ไม่ จำเป็น ต้อง วินิจฉัย เพราะ ถึง จะ วินิจฉัย ก็ ไม่ทำให้ ผล แห่ง คดีที่ ฟัง ไม่ได้ ว่า จำเลย เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินพิพาท ทั้ง 5 รายการเปลี่ยนแปลง ไป คดี ฟังได้ ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินพิพาท รายการ ที่ 1 ถึง ที่ 4 โจทก์

ซึ่ง เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินดังกล่าว นี้ จึง มีสิทธิ ติดตาม เอาคืน จาก จำเลย
ได้ ฎีกา จำเลย ฟังไม่ขึ้น

คดี มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกา โจทก์ ว่า โจทก์ มีสิทธิ ติดตาม เอาคืนทรัพย์สิน
พิพาท รายการ ที่ 5 จาก จำเลย ได้ หรือไม่ เห็นว่า เมื่อ ข้อเท็จจริงฟัง ยึด ว่า
ทรัพย์สินพิพาท รายการ ที่ 5 ไม่ใช่ ทรัพย์สิน ของ โจทก์ แต่ เป็นทรัพย์สิน ของ ผู้อื่น ที่
โจทก์ ขอ ยืม มา แล้ว ให้ นาย ทองเจือ ยืม ไป อีก ต่อ หนึ่ง ดังนี้ ถือได้ว่า โจทก์
เป็น ผู้มีสิทธิ ครอบครอง ใน ทรัพย์สินพิพาท รายการ นี้ เมื่อ ทรัพย์สินพิพาท รายการ นี้
ไป ตก อยู่ กับ จำเลย โดยจำเลย ไม่มี สิทธิ เป็น เจ้าของ ดัง ได้ วินิจฉัย แล้ว ข้าง
ต้น โจทก์ ในฐานะ เป็น ผู้มีสิทธิ ครอบครอง ใน ทรัพย์สิน รายการ นี้ ย่อม มีสิทธิ
ติดตามเอาคืน จาก จำเลย ผู้ไม่มี สิทธิ ยึดถือ ไว้ ได้ ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง วินิจฉัยว่า
โจทก์ ไม่มี สิทธิ ฟ้อง เรียกคืน จาก จำเลย ไม่ต้อง ด้วย ความเห็น ของศาลฎีกา
ฎีกา โจทก์ ข้อ นี้ ฟังขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย คืน ทรัพย์สิน ตาม ฟ้อง รายการ ที่ 5คือ เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ สโกต้า แก่ โจทก์ นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา
ของ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-เจริญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

บุคคลผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสิ่งใดย่อมใช้อำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นได้
เนื่องจากกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของที่เกิดขึ้นโดยผลแห่ง
กฎหมาย(dejure)และมีอำนาจเด็ดขาดที่จะยกขึ้นใช้ยันกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่จะตก
อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมายถ้าหากมีบุคคลยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้โดยไม่มีสิทธิผู้
ถือกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สิน
นั้น(righttofollowandrecover)ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา1336แต่ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวนั้นต้องอยู่ภายในบังคับแห่งกฎหมายด้วย
เช่นกันในกรณีสิทธิครอบครองถ้าหากผู้มีเพียงสิทธิครอบครองในทรัพย์สินจะมีสิทธิ
ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินที่ถูกบุคคลอื่นยึดครองไว้กลับคืนมาได้หรือไม่เพียงใด
นั้นประเด็นที่ควรพิจารณานั้นจะเห็นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา1367ซึ่งวางหลักให้ความคุ้มครองไว้ว่าถ้าบุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนา
จะยึดถือเพื่อตนบุคคลนั้นย่อมได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง การยึดถือครอบครอง
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการยืมใช้คงรูปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา640นั้นผู้ครอบครองทรัพย์สินได้ทรัพย์สินมาไว้ในความครอบครองโดยความ
ยินยอมของผู้ให้ยืมจึงเป็นการยึดถือทรัพย์สินโดยมีเจตนาเพื่อตนและใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินนั้นเพียงแต่ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่ตกเป็นของผู้ยืมเพราะผู้ยืมยัง
คงมีหน้าที่คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ให้ยืมเช่นนี้ผู้ยืมจึงมีเพียงสิทธิครอบครองอันเป็น
สิทธิได้มาตามเหตุการณ์ข้อเท็จจริง(defacto)เมื่อผู้ยืมมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน
ที่ยืมมาผู้ยืมจึงมีสิทธิได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นมีสิทธิหวงกันทรัพย์สินเพื่อมิให้
ถูกการรบกวนขัดสิทธิโดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในทรัพย์สินที่ดีกว่าการเข้าครอบครอง
ทรัพย์สินของผู้ยืมนั้นก่อให้เกิดสิทธิครอบครองแก่ตนในฐานะที่เป็นผู้เข้าถือเอาสิทธิ
ก่อนตามหลักที่ว่า"ผู้มาก่อนได้ก่อน"(therightofthefirsttaker)กฎหมายย่อมให้ความ

คุ้มครองแก่ผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นโดยสุจริตบุคคลใดมีสิทธิที่ดีกว่าก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นเช่นนั้นถ้าหากถูกแย่งการครอบครองไปโดยผู้ไม่สุจริตหรือไม่มีสิทธิที่ดีกว่าผู้ครอบครองย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิได้คืนซึ่งการครอบครองจากผู้ไม่มีสิทธินั้นมิฉะนั้นแล้วผู้มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินอาจถูกแย่งการครอบครองกันโดยใช้กำลังตามกายภาพอันจะส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินของผู้ยืมไว้โดยมิอาจพิสูจน์ให้เห็นว่ามีสิทธิดีกว่าผู้ยืมทรัพย์สินมาในอันที่จะยึดถือทรัพย์สินนั้นอย่างไรผู้ยึดถือทรัพย์สินนั้นจึงหาสิทธิยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้ได้ไม่ในทางกลับกันผู้ยืมย่อมมีสิทธิได้คืนซึ่งการครอบครองในทรัพย์สินนั้นและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1375ก็ได้ให้ความคุ้มครองผู้มีสิทธิครอบครองซึ่งถูกแย่งการครอบครองไว้โดยชัดแจ้ง ? สุวิทย์รัตนสุคนธ์?